

种不当克减的程度是否最小化，对原告损失的补偿是否实现最大化，这既与行政补偿的本质相符合，也能最大限度地弥补当事人的损失。三是均衡性原则，需要审查公共资源的让渡和支出与个人损失的补偿是否均衡、合乎比例，对个人的补偿不能超过现阶段财政的承受能力，要相互适应。

（三）本案裁判的适用

本案被告系履行1014号行政判决书作出的本案被诉行政补偿决定，因此将1014号判决中明确的被拆除的4栋猪舍及毁损的猪舍及附属设施作为为了本案的补偿范围。对于上述设施补偿金额的确定，由于部分猪舍和附属设施已经被拆除，无法进行实体评估，故评估公司采用了参照类似圈舍进行实体评估的办法。对于被拆除的猪舍的建筑面积，原告与被告均认可以01号、02号猪舍面积总和的两倍作为被拆除4栋猪舍的面积，本案裁判对此亦予以支持。虽然原告不认可评估报告中附属设施的面积，但原告并未提交相关设备设施的购买票据、交易记录等证明材料，其提交的现场照片亦无法证明相关附属物系被拆除或毁损猪舍的附属物，因此对原告的该项主张本案裁判不予支持。

同时，由于原告在1014号行政判决书作出后才向被告提交兽药器械及饲料的损失申请，被告在本案被诉行政补偿决定中也没有对兽药器械及饲料是否补偿作出明确答复意见。立足比例原则，在尽可能尊重原告利益的基础上同时实现公共利益，且为了减少当事人诉累，力争在弥补原告损失和财政支出之间取得平衡，因此本案明确被告应当对原告另行提出的兽药器械及饲料补偿申请进行调查处理，并要求被告作出明确回复。

二、法院审查应尊重行政机关的首次判断权

法官应当充分尊重行政机关在其行政管理专业范围内所作出的判断，而不应轻易地以自己的判断代替行政机关的判断，除非存在着越权或者是滥用职权的情况。行政机关裁量时应做到合理和适当，要全面充分掌握构成补偿事实的相关因素，衡量公益和私益后作出合理的行政补偿决定。行政机关对于补偿的标准、数额等的裁量和把握是“一次判断”，而法院的审查则是“二次判断”。行政机关裁量时可能会涉及技术性或者政策性的问题，恰恰需要借助行政机关

的经验和技能来解决。有时还需要委托给专业领域的机构，如评估机构作出的评估报告。法院原则上可以审查，但应尊重行政机关的判断，保持司法的谦抑性，即行政机关有“判断余地”。法院应意识到司法审查的限度，对行政裁量给予必要的尊让。

本案裁判充分尊重了评估机构作出的生效评估报告，对于评估报告认定的补偿面积和数额予以支持、对于原告后来提出的兽药器械及饲料部分的补偿请求，法院从比例原则尽可能最大程度弥补当事人合理损失的角度出发，填补其可能获得的补偿利益，没有直接否认该部分的补偿请求。由于该部分的补偿尚需被告进行调查、衡量，因此判决被告对兽药器械及饲料部分的补偿申请作出调查处理。

编写人：北京市第四中级人民法院 于玮宁

征收补偿决定作出时间与评估时点间隔较长 是否认定征收补偿决定不合法

—— 沈某诉某区政府房屋征收补偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

最高人民法院(2023)最高法行申3385号行政裁定书

2. 案由：房屋征收补偿纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审申请人):沈某

被告(被上诉人、再审被申请人):某区政府

【基本案情】

2019年8月23日,某区政府作出并公告《房屋征收决定书》(以下简称《补偿决定》),登记在沈某名下的某区和平里×号房屋在该征收范围内。经公证机构公证,由被征收人、公有房屋承租人投票确定案涉项目的评估机构。之后,评估机构公示房屋初步评估结果,并于2019年12月4日向沈某送达分户评估报告,其中载明了房屋价值单价和评估时点(2019年8月23日),同时告知被征收人对评估结果有异议可申请复核、鉴定。2019年12月6日,沈某对分户评估报告申请复核,评估机构复核认为评估价格合理。之后沈某未申请鉴定。至2020年12月底征收工作恢复签约。因不能达成补偿协议,2022年5月13日,某区政府以分户评估报告为依据作出《补偿决定》,提供了货币补偿方式和产权调换方式。沈某对《补偿决定》不服,认为产权调换房源偏远,货币补偿金额明显偏低,评估机构选定程序违法,补偿决定延迟作出,产权调换房源价值应当重新评估,《补偿决定》内容损害其合法权益,故提起诉讼。

【案件焦点】

1.案涉《征收决定》及《补偿方案》的合法性对《补偿决定》的作出有无影响;2.评估机构的选定和评估程序是否违法;3.《补偿决定》的作出是否对被征收人的实际补偿利益造成损害。

【法院裁判要旨】

武汉铁路运输中级法院经审理认为:(1)无证据证明案涉《征收决定》及《补偿方案》被确认违法或被撤销,故某区政府作出《补偿决定》于法有据。沈某提出某区政府提供的产权调换房屋位置偏远,违反就近安置原则,其实质是对《补偿方案》提出异议,但《补偿方案》作为案涉《征收决定》的附件,系与案涉《征收决定》一并接受审查。鉴于案涉《征收决定》及《补偿方案》并未被认定存在违法或者被撤销情形,故某区政府按照《补偿方案》提供相关产权调换房源供沈某选择,符合相关规定。(2)评估机构的选定和评估程序符合法律法规规定。《湖北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》第二十八条

第一款、第二款规定：“房地产价格评估机构由被征收人协商选定；协商不成的，通过投票或摇号等方式确定。被征收人协商选定房地产价格评估机构的，由房屋征收部门组织。协商方式以征求意见表的形式进行，被征收人应当在规定期限内将征求意见表交由房屋征收部门统计、核实。在七个工作日内三分之二以上的被征收人选择同一家房地产价格评估机构的，视为协商选定，由房屋征收部门公布协商选定结果。”《武汉市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》第二十五条规定，协商不成的，由房屋征收部门通过组织被征收人、公有房屋承租人按照少数服从多数的原则投票决定，或者采取摇号、抽签等方式随机确定。本案中，经公证机关公证，涉案项目共发放协商(投票)单1832张，没有评估机构得票数在三分之二以上，属协商不成，房屋征收部门根据投票结果选定评估机构，选定程序符合上述规定。案涉房屋分户评估报告向沈某直接送达后，沈某如对评估报告中确定的房屋价值持有异议，其救济路径为依法申请复核乃至申请鉴定，但沈某仅申请了复核，之后对评估机构认为评估价格合理的回复未申请鉴定，应视为对评估、复核意见的认可。(3)《补偿决定》的延迟作出未对被征收人的实际补偿利益造成损害。首先，本案没有证据显示作出征收决定至补偿决定将近三年期间征收地段类似房地产市场价格出现大幅波动，评估机构以征收决定公告日为评估时点确定被征收房屋价值符合《国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定。其次，被诉《补偿决定》包括货币补偿和产权调换两种方式，关于产权调换房屋价值，根据一般市场经济规律，被征收房屋价值上涨的同时，产权调换房屋的价格也在上涨，同类房屋不同时段涨价的因素对被征收人的实际补偿利益并未造成损害，故被诉补偿决定并未损害被征收人的实质利益。因此，沈某关于补偿决定延迟作出后应对案涉房屋及产权调换房屋价格重新进行评估的理由不能成立，不予支持。综合上述分析意见，法院对案涉《补偿决定》的合法性予以确认。

武汉铁路运输中级法院判决如下：

驳回原告沈某的诉讼请求。

沈某不服一审判决，提出上诉。

湖北省高级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决如下：
驳回上诉，维持原判。

沈某不服，申请再审，最高人民法院经审理裁定如下：

驳回再审申请。

【法官后语】

本案案涉《补偿决定》作出时间虽距离评估时点较长，但不能单纯以时间长短判断补偿决定的合法性，应结合补偿决定作出的依据、程序、房地产市场变化情况综合判断延迟作出补偿决定对当事人的补偿权益是否产生实际影响，在未实际减损当事人补偿权益的情况下，法院不应仅以作出时间较长撤销补偿决定。

1. 关于作出房屋征收补偿决定的依据。随着城市的发展，城市房屋拆迁很少能有就地还建的产权调换房源，但产权调换房源系由《征收决定》及《补偿方案》确定，在《征收决定》及《补偿方案》未被确认违法或被撤销的情况下，行政机关依据《征收决定》及《补偿方案》作出的《补偿决定》，于法有据。

2. 关于补偿决定延迟作出后被征收房屋和产权调换房屋价值是否需要重新评估的审查原则。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十九条、第二十六条的规定，对被征收房屋价值的补偿，不得低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似房地产的市场价格。房屋征收部门与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议的，征收部门应当报请作出房屋征收决定的市、县级人民政府按照征收补偿方案作出补偿决定。前述规定的目的方面在于有序地推进征收项目的进行，以保障公共利益得以实现；另一方面也可以及时地解决行政争议，以实现被征收人权益的保障。虽然征补条例未明确规定签约期限，但是仍应在合理的期限内作出。如果房屋征收补偿决定的作出时间相距征收决定公告之日较长，且不可归责于被征收人，同时房地产市场价格出现大幅波动，若以房屋被征收决定公告之日作为房屋价值的评估时点，将导致被征收人实际获得的补偿不足以弥补其损失，则征收主体应当采取相应措施予以补救，如重新确定被征收房屋价值的评估时点、增加补偿金额利息或者采取其他补救

措施等，以弥补被征收人由此可能遭受的损害。反之，仍应以房屋征收决定公告之日作为房屋价值的评估时点。本案中，被诉补偿决定作出时间距离征收决定公告之日相隔接近三年，系受客观因素的影响，不可完全归责于被征收人，现无证据显示延迟期间案涉房屋征收地段类似房地产市场价格出现大幅波动，现实情况是本地房地产市场价格甚至呈下降趋势，而根据一般市场经济规律，被征收房屋价值上涨的同时，产权调换房屋的价格同时也在上涨，被征收人实际可以综合考量各种因素并选择补偿方式。故，虽然案涉房屋征收补偿决定延迟作出，但同类房屋不同时段涨价的因素对被征收人的实际补偿利益并未造成损害，被诉补偿决定并未损害被征收人的实质利益，被征收房屋和产权调换房屋价值亦不需重新评估。

编写人：武汉铁路运输中级法院 柳青 向琴

征收主体的补偿安置职责并不因其就在先违法 占地行为承担赔偿责任而当然免除

—— 范某某诉T市人民政府不履行补偿安置职责案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省泰安市泰山区人民法院(2023)鲁0902行初99号行政判决书

2. 案由：不履行补偿安置职责纠纷

3. 当事人

原告：范某某

被告：T市人民政府(以下简称市政府)

【基本案情】

范某某系T市T区Q镇X村村民，在该村有承包地。2016年9月，X村村委会与相关政府部门签订《土地征收补偿安置协议》。同年12月，S省人民政府作出批件，同意征收的土地均涉及X村农用地，但相应土地调查登记表、青苗调查登记表、地上附着物调查登记表均未涉及范某某。2017年1月3日，市政府根据批件作出《征收土地公告》并附补偿安置方案。同年1月24日，X村村委会出具征地补偿到位证明，证明土地补偿安置补助费已足额拨付到该村、青苗补偿费已足额支付给被征地农民。2019年1月6日，范某某社会保障账户新增缴费信息，缴费人员类别为“普通被征地农民”，总金额为3026.69元。同年1月，X村制订被征地农民养老保险保障方案，涉及批件等，相应《被征地农民养老保险基金征缴单据》载明实缴金额、人数。原告范某某因认为被告市政府不履行补偿安置职责，诉至本院。

另查明，2015年5月，市政府在范某某耕种土地外围修建围墙，妨碍范某某耕种。后范某某相继提起行政及行政赔偿诉讼，生效行政判决确认市政府占用范某某土地的行为违法。行政赔偿案件审理过程中，范某某请求判令市政府赔偿因违法占地给其造成的损失31513.812元并返还土地、恢复原状，市政府则主张“对于原告主张占用其土地3.69亩予以认可，其中2.61亩为口粮田，1.08亩为饲料地”。2018年6月，T市中级人民法院作出行政赔偿判决书，结合原告主张、被告自认等认定地上附着物损失，认定“涉案土地已用于建设项目，且建设项目基本建设完毕，已经没有条件恢复土地原状”，遂判决被告赔偿原告地上附着物损失10155.35元并驳回原告的其他赔偿请求。上述行政赔偿判决“本院认为”部分载明：“……对于正在办理集体用地征地手续的土地，本院认为，被告应当采取补救措施，补办有关用地手续，维护原告的合法权益，本院不宜直接作出赔偿判决认定……”2019年4月，S省高级人民法院作出二审行政赔偿判决书，判决“驳回上诉，维持原判决”。

再查明，本案庭审中，范某某主张市政府应当作出补偿决定，补偿金额为378594元，包括土地补偿费和安置补助费212544元（基本农田补偿标准7.2

万元/亩 $\times 3.69$ 亩 $\times 80\%$)、地上附着物和青苗补偿费110700元(大包干方式补偿标准3万元/亩 $\times 3.69$ 亩)、社会保障补贴55350元(补偿安置方案标准1.5万元/亩 $\times 3.69$ 亩);市政府则主张涉案承包地中的1.08亩土地现在还未征收,市政府正在积极办理相关的征地手续。

【案件焦点】

1.被告市政府是否已就涉案承包地向原告范某某履行补偿安置职责;2.本案应当判令被告市政府以何种方式具体履行补偿安置职责。

【法院裁判要旨】

山东省泰安市泰山区人民法院经审理认为:

第一,关于被告是否已履行职责的认定。被告主张原告所称承包地中的1.08亩土地不在征收范围内、生效判决已判令赔偿地上附着物损失以及其已拨付土地征收补偿安置费、社会保障费用。一是就被征收面积而言,被告未提交有效证据证明涉案承包地涉及征收的面积、地类等信息。同时,被告虽认可涉案2.61亩土地位于批件批复的征收范围内,但该批复所涉勘测调查材料可证明征收部门未就上述土地及地上附着物的具体情况进行现场调查。故而,被告主张已履行职责缺乏前提条件。二是就地上附着物和青苗补偿费而言,被告确已被判令赔偿原告地上附着物损失,但上述判项内容系人民法院根据被告于2015年实施违法占地行为造成的直接损失确定的赔偿事项,并非原告通过行政赔偿程序取得的地上附着物和青苗补偿费损失,不能据此认定其在承包地被依法征收后无需要加以保护的合法权益。三是就土地征收补偿安置费、被征收土地农民社会保障资金政府补贴部分而言,在涉案承包地被征收面积等基本信息尚不确定的情形下,被告提供的征地补偿到位证明、养老保险基金征缴单据等不能证明其已依法履行职责。据此,被告未依法就涉案承包地向原告履行补偿安置职责。

第二,关于履行职责的内容和方式。原告就涉案承包地被征收面积、补偿项目、补偿数额等均与被告存在争议,实际上已难以与征收部门达成征地补偿

安置协议。同时，原告亦表示被告应当根据补偿安置方案向其作出征地补偿安置决定。此外，因无有效证据证明涉案承包地被征收的具体面积等信息，无法就具体补偿数额进行认定。据此，本案应当判令被告向原告作出征地补偿安置决定，被告应在调查核实后就土地征收补偿安置费、地上附着物和青苗补偿费、被征收土地农民社会保障资金政府补贴部分等事项作出决定。另需说明，原告因被告的违法占地行为早已无法就涉案土地行使权利，其与被告就地上附着物及青苗补偿费的争议实质上应属于行政赔偿纠纷范畴。被告在作出征地补偿安置决定时，可以在明确补偿安置内容的同时，一并解决因其违法占地而造成的被征收人直接损失的赔偿问题。为维护自身合法权益，原告亦宜配合被告进行调查核实。此外，即便被告经调查核实查明涉案承包地确有不属于征收范围内的部分，亦应采取补救措施，补办有关用地手续，同时宜就相应损失与原告充分进行协商，及时维护当事人的合法权益。

山东省泰安市泰山区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第九十一条之规定，判决如下：

责令被告市政府于本判决生效之日起六十日内对原告范某某作出补偿安置决定。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

征收主体的补偿安置职责并不因其就在先违法占地行为承担赔偿责任而当然免除。实践中，为规避征收程序、满足用地需求，某些市、县人民政府作为征收主体实施未批先征行为，在违法占用农用地后再行补办用地手续。在此期间，土地权利人可以就违法占地行为一并提起行政诉讼和行政赔偿诉讼。而在土地征收公告作出后，土地权利人又可以以征收主体为被告提起不履行补偿安置职责之诉。对于该类案件，人民法院应当综合考量当事人是否存在应予以保护的合法权益，并在查明征收主体未依法履行补偿安置职责的情形下，采取判令作出征地补偿安置决定的形式保护当事人的合法权益。同时，人民法院应就

实质诉求、争议解决方案等予以释明，推动行政争议实质化解。

在未批先征情形下，如涉案土地确已被用于公益事业建设，出于保护社会公共利益的考量，当事人所提出的返还原物、恢复原状的赔偿请求无法得到支持。而倘若该请求未能实现，人民法院在就违法占地行为作出行政赔偿判决时，除判令行政机关赔偿土地权利人因违法占地行为造成的地上附着物损失外，还应当充分考虑当事人于占地行为发生至征地批复作出期间不能利用土地的损失。若当事人的上述损失没有通过一并提起的行政赔偿诉讼得以填补，人民法院在审理后续引发的不履行补偿安置职责之诉时应当对此予以考量。同时，涉案土地被违法占用并不意味着征收部门无须就土地权属、地类、面积以及地上附着物的权属、种类、数量等进行现场调查、清点、核实。相应土地征收勘测调查材料的缺失，足以证明征收主体未依法履行补偿安置职责。

根据现行《中华人民共和国土地管理法》及其实施条例，县级以上地方人民政府属于征收土地工作的责任主体。在个别被征收人于征收土地公告发布后仍未达成征地补偿安置协议的情形下，相应行政机关应当按照“权责对等”的原则及时作出征地补偿安置决定，明确补偿安置的内容、补偿决定的依据及理由等事项。而且，依法履行补偿安置职责是征收人的法定义务，该义务为持续负担的作为义务，不因行政机关怠于履行而消灭，亦非须以被征收人申请为前提。此外，就补偿安置的内容而言，因土地补偿费系归农村集体经济组织所有，被征地村民提起行政诉讼要求征收机关履行支付土地补偿款职责的，人民法院一般不予支持。但是，在土地征收勘查、调查义务并未充分履行的情形下，当事人确有理由怀疑征收主体未足额支付相应费用，征收主体有必要在作出征收补偿安置决定时对此予以充分说明。除此之外，违法占地期间的损失虽非补偿安置内容，但从避免“程序空转”的角度看，人民法院应当通过行政裁判“附带意见”的方式，引导行政机关和行政相对人自动根据法院的判决调整自身行为，推动行政纠纷的实质性解决。

九、其 他

63

复议机关驳回申请人对重复申诉 不予答复行为的申请不具有可诉性

——郑某某诉某市某区人民政府驳回行政复议申请决定案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区高级人民法院(2023)桂行终882号行政裁定书

2. 案由：驳回行政复议申请决定纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):郑某某

被告(被上诉人):某市某区人民政府

第三人(被上诉人):某市某区城市管理行政执法局

【基本案情】

郑某某于2022年7月5日、7月6日通过某市人民政府热线举报韩某某违法搭建光伏板,对此某市某区城市管理行政执法局(以下简称某区执法局)通过短信进行答复;同时,郑某某亦于2022年7月5日进行投诉,某区执法局于2022年7月11日通过短信形式作出答复。此外,郑某某因韩某某在小区安装

光伏板先后通过某市人民政府热线进行投诉后某区执法局、某市某区人民政府(以下简称某区政府)、某区住建局已分别通过发送手机短信方式回复郑某某,其中对郑某某反映的“光伏板”问题,某区执法局答复“经我局队员到现场查看核实,该处安装的光伏板的具体地点为x×19 栋2单元4楼平台的廊架顶上方,光伏板并非安装在公共区域地面,安装光伏板依托平台原规划建设廊架进行安装,光伏板下焊接的钢结构是光伏板的配件,属于光伏板必要的安全配件,现场不存在违法建设行为,太阳能板属于设施设备。安装设施设备行为属于小区管理范畴。如反映人认为其合法权益被侵犯,建议通过司法途径进行处理”。2022年8月25日,郑某某向某区执法局提交书面举报材料,某区执法局未对此进行答复。2022年9月26日,郑某某以某区执法局对案外人韩某某违法搭建光伏板的行为不予查处为由向某区政府申请行政复议,请求某区政府责令某区执法局对郑某某2022年8月25日书面实名材料进行书面答复,要求某区执法局立案处理,拆除违建。某区政府受理后于2022年11月21日作出《驳回行政复议申请决定书》,认为“某区执法局对郑某某提出的举报事项,已到现场进行调查,并将调查处理结果答复郑某某,某区执法局已多次回复郑某某通过不同渠道对同一事项进行的投诉举报,已告知郑某某处理结果和救济途径,虽未对2022年8月25日的举报材料作书面答复,但未实质损害郑某某权利,不属于《中华人民共和国行政复议法》第二条、第六条所规定的行政复议范围”,故根据《中华人民共和国行政复议法实施条例》第四十八条第一款第二项之规定决定驳回郑某某的行政复议请求。

【案件焦点】

1.重复申诉行为是否可诉;2.复议机关驳回申请人对重复申诉不予答复行为的申请,是否对申请人的权利义务产生实际影响。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为:行政诉讼对行政行为相对人以外的原告资格以与行政行为有利害关系为前提,针对投诉人的利害关系

问题，应以“为维护自身合法权益”作为判断投诉人与行政行为是否有利害关系的核心标准。本案中，原告向某区执法局投诉，要求某区执法局查处的系违法安装光伏板的行为，意在要求相关职能部门对违法行为进行查处，原告并非安装光伏板的当事人，某区执法局是否履行查处职责并未对原告权利义务直接产生影响，原告主张的关于相邻关系人的诉求，可另行通过民事救济途径予以救济。并且原告在2022年8月25日的书面投诉之前也通过某市政府热线进行投诉，某区执法局通过短信进行答复。因此，某区执法局虽未对原告2022年8月25日的书面投诉作出书面答复，但未对原告的权利义务产生直接影响，原告对某区执法局未对投诉作出处理答复的行为提起诉讼，主体资格不适格。在此情况下，原告对其投诉不作出处理答复的行为提出复议申请，被告作出《驳回行政复议申请决定书》，驳回原告的行政复议请求亦对原告的权利义务不产生实际影响。因此，原告提起本案诉讼不属于法院受案范围，依法应驳回原告的起诉。一审法院裁定：

驳回郑某某的起诉。

郑某某不服一审裁定，提出上诉。

广西壮族自治区高级人民法院经审理认为：对于郑某某2022年7月5日、7月6日通过某市人民政府热线投诉的投诉，某区执法局已及时组织现场核查、处理，并作出明确答复。郑某某因对某区执法局的上述处理结果不服，又于2022年8月25日就同一事项向某区执法局投诉，属于重复申诉行为，某区执法局对此重复申诉不予重复处理及作出答复，某区政府驳回郑某某复议申请的行政行为，并不损害郑某某合法权益，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第六十九条第一款第八项规定，依法应当裁定驳回郑某某的起诉。裁定如下：

驳回上诉，维持原裁定。

【法官后语】

生活中，公民、法人或者其他组织因认为第三人实施的违法行为侵犯其自身合法权益向行政机关进行投诉的事情时有发生。行政机关予以答复后，投诉人

可能就该投诉事项再次甚至多次向行政机关提出重新处理的申诉请求，行政机关可能不予答复。之后当事人便对不予答复的行为不服申请行政复议，行政复议机关则以复议申请不属于行政复议范围为由驳回复议申请，当事人仍不服，就对驳回复议申请的决定向人民法院提起行政诉讼。而对该类驳回复议申请不服提起行政诉讼的案件是否属于人民法院的受案范围，审判实践中存在两种截然不同的观点：一种观点认为该类案件属于人民法院受案范围，另一种观点则认为该类案件不属于人民法院受案范围。第一种观点认为属于人民法院受案范围的理由是：当事人对驳回复议申请的决定提起诉讼系因对复议机关的行为不服而提起诉讼，而复议机关驳回当事人的复议申请对当事人的申请复议权产生实际影响，故当事人对该类驳回复议申请的决定有权提起行政诉讼。第二种观点认为不属于行政诉讼受案范围的理由是：行政机关对重复申诉行为不予答复对重复申诉人的权利义务并不产生实际影响，在此情况下当事人对其权利义务不产生实际影响的不予答复重复申诉的行为申请行政复议，即使行政复议机关作出驳回复议申请决定，也未对当事人权利义务产生实际影响，故不属于人民法院行政诉讼的受案范围。

当事人重复申诉系其不当行使救济权利的表现，行政机关对其重复申诉行为不予答复，对当事人的权利义务并不产生实际影响，因此即使对不予答复重复申诉行为申请复议被复议机关驳回，实际上对当事人的权利义务仍不产生实际影响，如果允许当事人对复议机关作出的关于“驳回对不予答复重复申诉行为申请复议”的决定提起诉讼，则可能促成当事人就同一事项不断进行申诉、复议、诉讼，循环往复地要求行政机关予以处理，一定程度上可能会产生权利滥用引起滥诉，造成诉讼程序空转，浪费行政和司法资源，复议机关驳回申请人对重复申诉不予答复行为的申请，不具有可诉性，不属于行政受案范围，应予支持第一种观点。

此外，对于因重复申诉行为引起的行政诉讼案件，人民法院在立案阶段进行严格立案审查，对不符合立案条件的，依法不予立案的同时，应持“如我在诉”理念，做好当事人的释法明理，引导其正确行使救济权，避免行政和司法资源的浪费，确保实质解决纠纷。

编写人：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 姜云霞 此兴

复议机关以未经过纳税前置程序为由 作出的程序性驳回决定可诉

——沧州某某公司诉某省税务局不予受理行政复议申请案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河北省石家庄市中级人民法院(2023)冀01行终785号行政判决书

2. 案由：不予受理行政复议申请纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 沧州某某公司

被告(被上诉人): 某省税务局

【基本案情】

2020年11月5日,某市税务局稽查局作出《税务处理决定书》,认定沧州某某公司存在隐匿部分产品销售收入、未记账,未按规定申报纳税等问题;上述问题按应税所得率进行企业所得税计算调整等税收违法行为造成少缴税款,根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定,作出建议追回增值税出口退税额,追缴增值税、城建税、企业所得税、房产税、土地使用税、教育费附加、地方教育费附加及加收滞纳金的处理决定。限沧州某某公司自收到决定书之日起15日内到国家税务总局沧州市运河区税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库,并按照规定进行相关账务调整。逾期未缴清的,将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。并告知沧州某某公司若在纳税上有争议,必须先依照该决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可

自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向某市税务局申请行政复议。2020年11月9日，沧州某某公司收到该处理决定。沧州某某公司不服该处理决定，遂向某省税务局申请行政复议。某省税务局于2023年4月11日作出《不予受理行政复议申请决定书》，认为沧州某某公司未依照税务处理决定书先行缴纳税款及滞纳金，或者提供相应的担保，对沧州某某公司的行政复议申请不予受理，并将该决定书送达沧州某某公司。2023年4月7日，某区税务局第一税务分局出具《情况说明》，载明：“沧州某某公司可以就《税务处理决定书》在我局办税服务厅申报缴纳税款及滞纳金，不存在障碍。截至2023年4月7日，该企业从未到我局申报缴纳税款及滞纳金，从未向我局咨询相关缴纳事宜。”沧州某某公司不服《不予受理复议申请决定》，提起行政诉讼，请求法院撤销《不予受理复议申请决定》；判令某省税务局依法受理复议申请。

【案件焦点】

1. 以未依照税务处理决定书先行缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保为由不予受理行政复议申请是否合法；2. 税款征收机关告知错误是否影响复议申请期限和主张权利；3. 《不予受理复议申请决定》是否可诉。

【法院裁判要旨】

河北省石家庄市桥西区人民法院经审理认为：依据《中华人民共和国税收征收管理法》第八十八条第一款规定，纳税人、扣缴义务人、纳税担保人同税务机关在纳税上发生争议时，必须先依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可以依法申请行政复议；对行政复议不服的，可以依法向人民法院起诉。本案中，某市税务局稽查局于2020年11月5日作出《税务处理决定书》，并于2020年11月9日向沧州某某公司送达。沧州某某公司不服该处理决定，应当先依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后才能提起行政复议。某市税务局稽查局复议机关告知错误，沧州某某公司向决定书告知的复议机关或者向正确的复议机

关提起复议，均视为提出复议申请，程序性告知错误，并未影响沧州某某公司主张权利。某市税务局稽查局告知沧州某某公司税款及滞纳金缴纳的机关错误，沧州某某公司向决定书告知的缴税机关或者向正确的缴税机关交税，均视为依照纳税决定缴纳税款及滞纳金，程序性告知错误，并未影响沧州某某公司主张权利。沧州某某公司称无法交纳税款，未提交证据证明，且与某区税务局第一税务分局出具的《情况说明》不符。综上，《不予受理复议申请决定》事实清楚，证据确实充分，应予维持。

河北省石家庄市桥西区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：

驳回沧州某某公司的诉讼请求。

沧州某某公司不服一审判决，提出上诉。

河北省石家庄市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

纳税人与税务机关在纳税问题上发生争议时，当事人可对相关税务决定依法寻求救济。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第八十八条第一款的规定，纳税人、扣缴义务人、纳税担保人同税务机关在纳税上发生争议时，必须先依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可以依法申请行政复议；对行政复议不服的，可以依法向人民法院起诉。此谓“双前置”程序，即纳税争议发生后，行政相对人需先纳税或者提供担保才能申请行政复议，在经过行政复议实体性处理后，才可提起行政诉讼。在此类“双前置”案件中，如果行政复议机关并未作出实体性处理，而是以申请人没有纳税或提供担保为由作出程序性驳回决定，当事人不服的，仍可以提起诉讼。

程序性驳回决定对当事人权利义务产生影响，属于可诉行政行为。复议前置类案件中对原行政行为合法性的审查，应当以复议机关对原行政行为进行了

实体评价为前提。如果复议机关仅是对该复议申请是否符合受理条件进行程序性判断,则不能认为复议前置程序已经完成,当事人不能对原行政行为直接提起诉讼。但是,复议机关以当事人未经过纳税前置程序为由驳回复议申请,虽未对原行政行为作出处理,却实则是对案涉纠纷是否属于纳税争议、当事人未履行前置程序等情况进行了法律和事实上的判断,该判断直接影响当事人能否寻求救济,对当事人权利义务产生实际影响,因为复议机关对上述情况的判断并非完全不会存在争议,如果当事人认为案涉纠纷本就不属于纳税争议或者其已履行了前置程序,一旦直接以当事人未经过纳税前置程序为由而认定其不能对程序性驳回复议决定提起行政诉讼,将导致其彻底丧失救济的权利。因此,当事人可就复议机关作出的程序性驳回决定或者不予受理决定提起行政诉讼。

案件审理应围绕程序性驳回理由展开,不应对纳税决定本身合法性进行审查。为防止当事人以此方式逃避纳税前置程序,在审理此类案件时,应当紧紧围绕复议机关作出程序性驳回决定的合法性问题,审查案涉争议是否属于《中华人民共和国税收征收管理法》第一百条界定的纳税争议、当事人是否已完成纳税前置程序、是否有特殊情况阻碍当事人未能完成该前置程序等问题,避免对原行政行为作出实体判断。

就本案而言,沧州某某公司提出了税款征收机关存在程序性告知错误,但经审理查明该程序性错误不影响其积极履行交纳税款的前置程序,沧州某某公司从未向决定书告知的缴税机关或者向正确的缴税机关任何一方交税,因此该情况不能作为其未履行前置程序的合理理由。沧州某某公司未完成纳税前置程序便申请行政复议,不符合行政复议的受理条件,故某省税务局作出的《不予受理复议申请决定》合法。

编写人:河北省石家庄市桥西区人民法院 王清正 郭雨佳 齐立霞

互联网医院在线开具处方前应当履行审核义务

—— 阳某某诉某区卫生健康局行政处理案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省揭阳市中级人民法院(2023)粤52行终50号行政判决书

2. 案由：行政处理纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 阳某某

被告(被上诉人): 某区卫生健康局(以下简称某区卫健局)

第三人: 某区人民医院(以下简称某区医院)

【基本案情】

2022年6月22日, 阳某某向某区卫健局提出申请, 请求: (1) 责令某区医院某互联网医院提供2019年4月17日至被查处之日所开具的处方情况; (2) 对某区医院某互联网医院按每开具一次虚假处方处以1000元罚款的标准对其进行处罚; (3) 吊销蒋某某的执业医师证书; (4) 对陈某某和江某某予以通报批评等处罚。经调查, 某区卫健局于2022年7月22日作出《关于群众阳某某申请书的回复》: (1) 对你所提出的要求某区医院某互联网医院提供2019年4月17日至被查处之日所开具的处方情况, 该院于2021年5月28日为你开具的电子处方已提供给你, 我局对此无须处理。该院为其他患者开具的处方, 因我局未发现该院开具处方存在违法违规情形, 处方内容涉及到个人隐私及医疗伦理, 且该院为其他患者开具的处方与你无利害关系, 我局对该项申请不予同意。(2) 对你所

提出的要求对某区医院某互联网医院作出行政处罚、吊销蒋某某的执业医师证书以及对陈某某、江某某作通报批评的申请，因我局未发现各被申请人存在违法违规的医疗行为，因此我局对该申请不予同意。阳某某不服该回复，提起行政诉讼，请求法院：(1) 确认某区卫健局于2022年7月22日对阳某某作出的《关于群众阳某某申请书的回复》违反法律并违背基本常理；(2) 撤销某区卫健局于2022年7月22日对阳某某作出的《关于群众阳某某申请书的回复》；(3) 判决某区卫健局依法履行法定职责重新对阳某某所申请事项作出行政决定，依法对某区医院某互联网医院和相关医务工作人员作出处罚决定。

【案件焦点】

1. 阳某某提起本案诉讼，是否符合人民法院行政诉讼的起诉与受理条件；
2. 某区卫健局作出《关于群众阳某某申请书的回复》是否合理、合法。

【法院裁判要旨】

广东省揭阳市榕城区人民法院经审理认为：第一，关于阳某某提起本案诉讼，是否符合人民法院行政诉讼的起诉与受理条件的问题。根据《医疗机构管理条例实施细则》第六十九条规定：“各级医疗机构监督管理办公室的职责……(四)负责接待、办理群众对医疗机构的投诉；……”《互联网诊疗管理办法(试行)》第四条规定：“……地方各级卫生健康行政部门(含中医药主管部门，下同)负责辖区内互联网诊疗活动的监督管理。”某区卫健局具有对阳某某投诉事项作出处理的职责。《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条第一款规定：“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第十二条第五项规定：“有下列情形之一的，属于行政诉讼法第二十五条第一款规定的‘与行政行为有利害关系’：……(五)为维护自身合法权益向行政机关投诉，具有处理投诉职责的行政机关作出或者未作出处理的；”阳某某认为医院在开具电子处方时存在违法违规行为并向某区卫健局投诉举报，某区卫健局据此向其作出《关于群众阳某某申请书的回复》，

告知阳某某相关处理结果，阳某某与某区卫健局作出的处理行为具有利害关系，阳某某享有提起本案行政诉讼的主体资格，其提起本案行政诉讼符合行政诉讼法的受案条件。某区卫健局、某区医院辩称阳某某作为原告主体不适格，法院不予采纳。

第二，关于某区卫健局作出《关于群众阳某某申请书的回复》是否合理、合法的问题。阳某某向某区卫健局申请责令医院提供2019年4月17日至被查处之日所开具的处方情况，其中医院于2021年5月28日开具的阳某某普通处方笺已向其本人提供，而其他患者的处方涉及他人隐私及个人信息，某区卫健局对阳某某的上述申请不予同意，事实认定清楚。阳某某请求撤销《关于群众阳某某申请书的回复》处理意见第一项，依据不足，本院不予支持。

根据《互联网诊疗管理办法(试行)》第十八条规定：“医疗机构开展互联网诊疗活动应当严格遵守《处方管理办法》等处方管理规定。医师掌握患者病历资料后，可以为部分常见病、慢性病患者在线开具处方。在线开具的处方必须有医师电子签名，经药师审核后，医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。”《互联网医院管理办法(试行)》第二十条第一款规定：“互联网医院应当严格遵守《处方管理办法》等处方管理规定。在线开具处方前，医师应当掌握患者病历资料，确定患者在实体医疗机构明确诊断为某种或某几种常见病、慢性病后，可以针对相同诊断的疾病在线开具处方。”本案中，某区医院向某区卫健局提交的回复函及证据材料，向本院提交的证据、依据，均无法证明其在线开具处方前已掌握患者病历资料，确定患者在实体医疗机构明确诊断为某种疾病，该行为违反上述规定。关于某区医院述称阳某某冒用他人信息购买处方药，若某区医院在开具处方前掌握患者病历资料，可以明显发现购药人与用药人不一致，因此某区医院未充分履行审核职责。某区卫健局作出《关于群众阳某某申请书的回复》处理意见第二项“未发现各被申请人存在违法违规的医疗行为，因此我局对该申请不予同意”，认定事实不清，主要证据不足，应当予以撤销，并在法定期限内重新作出处理。

综上，某区卫健局具有作出涉案回复的行政职责，其作出涉案回复认定

“未发现各被申请人存在违法违规的医疗行为”的事实不清，主要证据不足，也未依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十六条“消费者向有关行政 部门投诉的，该部门应当自收到投诉之日起七个工作日内，予以处理并告知 消费者。”的规定处理，程序不当。判决如下：

一、撤销被告某区卫生健康局于2022年7月22日对原告阳某某作出的《关于群众阳某某申请书的回复》；

二、责令被告某区卫生健康局于本判决发生法律效力之日起60日内对原告 阳某某的申请重新作出处理；

三、驳回原告阳某某的其他诉讼请求。

阳某某不服一审判决，提出上诉。

广东省揭阳市中级人民法院经审理判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

“互联网+医疗”是指利用互联网技术，结合传统的医疗服务，打破时间限制、空间限制，一方面为患者提供更加便捷、高效的医疗服务，方便群众看病就医；另一方面有助于缓解线下医疗机构诊疗压力及拥挤无序的状况。为规范互联网诊疗活动，保证线上诊疗质量，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室联合制定并公布《互联网诊疗监管细则(试行)》。

该细则要求，患者就诊时应当提供具有明确诊断的病历资料，由接诊医师留存相关资料，并判断是否符合复诊条件。当患者病情出现变化、本次就诊经医师判断为首诊或存在其他不适宜互联网诊疗的情况时，接诊医师应当立即终止互联网诊疗活动，并引导患者到实体医疗机构就诊。由此可见，互联网医院在线开具处方前，应当履行审核职责，掌握患者病历资料、基本情况，避免造成群众用药安全问题。

本案中，阳某某用本人实名账号，通过互联网平台在互联网大药房为其父亲购买药品，问诊时自行填报信息“阳某某，男，46岁，半身不遂(偏瘫)，无肝肾异常，过敏史”。阳某某问诊后，互联网医院仅根据阳某某上述自报问诊信息开具电子处方，随后“互联网大药房”依据该电子处方向阳某某发出药

品。互联网医院在线开具处方前并未掌握患者病历资料，也未确定患者在实体医疗机构明确诊断为某种疾病，仅根据患者自述问诊信息开具电子处方，未充分履行审核职责，其行为违反上述规定。

根据《医疗机构管理条例实施细则》第六十九条规定：“各级医疗机构监督管理办公室的职责……（四）负责接待、办理群众对医疗机构的投诉……”《互联网诊疗管理办法（试行）》第四条规定：“……地方各级卫生健康行政部门（含中医药主管部门，下同）负责辖区内互联网诊疗活动的监督管理。”某区卫健局对其辖区内互联网诊疗活动具有监管职责。针对阳某某的投诉，某区卫健局具有作出被诉回复的行政职责，但其没有在查明事实的基础上对阳某某的投诉举报进行处理，认定事实不清，主要证据不足，处理不当，应予以撤销，并在法定期限内重新作出处理。

编写人：广东省揭阳市榕城区人民法院 陈熯纯

行政机关不得以业主未交纳物业费为由 限制其参加业委会竞选

—— 严某某诉某街道办事处行政处理案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市渝中区人民法院(2022)渝0103行初123号行政判决书

2. 案由：行政处理纠纷

3. 当事人

原告：严某某

被告：某街道办事处

第三人：曹某某、陈某、左某1、左某2、钱某某、敖某1、敖某2、马某

【基本案情】

2022年4月，渝中区某商厦业委会将举行换届选举，某街道办事处工作人员口头通知未按时交纳物业费的业主不得参加竞选。业主严某某、曹某某等9人不服，认为《全国人大常委会法制工作委员会关于2021备案审查工作情况的报告》中提到：全国人大常委会法制工作委员会审查认为，业主委员会是业主自治组织，其参选资格以业主身份为基础，业主未按时交纳物业管理费，属于业主违反物业服务合同的民事违约行为，地方性法规以此限制业主参选业主委员会的资格，与民法典的有关规定相抵触。据此，业主严某某、曹某某等9人于2022年4月4日共同提交书面申请，要求某街道办事处纠正前述说法。同年4月27日，某街道办事处作出《某商厦业主〈告知函〉》，认为根据《重庆市物业管理条例》第十七条第三款、第二十六条之规定，业主如存在拖欠物管费的行为，将不得竞选业委会成员，而《全国人大常委会法制工作委员会关于2021备案审查工作情况的报告》仅是全国人大常委会法制工作委员会的工作报告，并不具备法律效力，不应作为该街道办事处指导和监督业主大会、业主委员会组建和换届改选的法律依据，在相关法律法规未作修订或收到立法部门明确意见前，将严格按照《重庆市物业管理条例》指导和监督辖区物业区域业主大会筹备及组织工作，即业主如有拖欠物业费的行为，将不能通过筹备组成员资格审查，也不能成为业主委员会成员候选人。严某某不服该复函内容，遂向人民法院提起行政诉讼，请求判令撤销某街道办事处于2022年4月27日作出的《某商厦业主〈告知函〉》。

【案件焦点】

被告以业主存在拖欠物业费为由限制其成为业主委员会成员候选人适用法律、法规是否正确。

【法院裁判要旨】

重庆市渝中区人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第九百三十七条第一款规定，物业服务合同是物业服务人在物业服务区域内，为业主提供建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的管理维护等物业服务，业主支付物业费的合同。《物业管理条例》第七条第五项、《重庆市物业管理条例》第十三条第五项规定，业主在物业管理活动中要履行按时交纳物业服务费用的义务。据此可知，业主交纳物业服务费，系业主与物业服务人通过物业服务合同约定产生的义务，该权利义务的基础是平等主体之间的民事法律关系。业主不按时交纳物业服务费的，物业服务人可以通过法律途径主张权利。如果将交纳物业服务费理解为业主的法定义务，则物业服务合同显无平等性可言。而《业主大会和业主委员会指导规则》第三十一条虽然规定业主委员会成员需要符合应当遵守国家有关法律、法规，模范履行业主义务的条件。但我国现行法律法规中，并无“未按时交纳物业服务费的业主不得担任业主委员会成员”的规定。换言之，是否缴纳物业服务费，并非业主报名参选业主委员会成员的法定前置条件。被告某街道办事处答复的“业主如存在拖欠物管费的行为，将不得竞选业委会成员”等内容，与法律法规的规定不符，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第二项之规定，应予撤销。

重庆市渝中区人民法院判决如下：撤销被告某街道办事处处于2022年4月27日作出的《某商厦业主〈告知函〉》。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

业委会作为业主自治组织，是居民自治的重要构成，在维护业主权益、推动基层治理等方面具有重要作用。业委会的选举事关全体业主的共同利益，应当严格依法组织实施。《物业管理条例》规定按时交纳物业服务费用是业主应尽义务，多地区近年来在物业管理地方性法规中又将“依法履行业主义务”作为成为业委会成员的资格条件，其立法初衷是期望业委会成员发挥模范示范作

用以促进全体业主共同履行业主义务。但此种资格设立，导致行政机关在指导业委会成立时将“按时交纳物业费用”视为业主参选业委会成员的必要条件，以此引发行政争议。此种理解，一方面不符合法律规定；另一方面亦不利于业主依法行使权利，具体原因如下：

首先，业委会参选资格等业主共同管理权系建筑区分所有权的组成部分，物业费缴纳系业主与物业服务人订立的物业服务合同的组成部分，两者属于不同法律关系。《中华人民共和国民法典》第二百零七条规定，物权受法律平等保护，任何组织或者个人不得侵犯；第二百七十一条规定，业主对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利；第九百四十四条规定，业主应当按照约定向物业服务人支付物业费，业主违反约定逾期不支付物业费的，物业服务人可以催告其在合理期限内支付，合理期限届满仍不支付的，物业服务人可以提起诉讼或者申请仲裁。据此，将“按时交纳物业费用”视为业主参选业委会成员的必要条件，系以物业服务合同义务的履行与否作为业主行使所有权的前提，混淆了物权关系与合同关系，以合同义务限制了业主的所有权行使，不符合民法典平等保护物权的精神。同时，从物业服务合同权利义务相对性分析，物业服务人应当按照合同约定提供服务，业主应当按照约定支付物业费用，业主不按时交纳物业服务费的，物业服务人可以通过法律途径主张权利，如果将交纳物业服务费理解为法定义务，则物业服务合同亦无平等性可言。

其次，将“按时交纳物业费用”视为业主参选业委会成员资格并无上位法依据。《中华人民共和国民法典》第二百七十七条规定，业主大会、业主委员会成立的具体条件和程序，依照法律、法规的规定。《物业管理条例》第十六条第二款规定，业主委员会委员应当由热心公益事业、责任心强、具有一定组织能力的业主担任。民法典对于业主参选业主委员会的法定资格并未作出限制，《物业管理条例》亦仅对业主参选业委会的资格作出原则性规定，因此将“按时交纳物业费用”视为业主参选业委会成员资格并无上位法依据。

最后，实践中业委会发起成立的重要因素即业主与物业服务人之间的矛盾过甚，若以业主未按时缴纳物业费为由限制其参选业委会，一方面不利于业主救济

自身权利；另一方面可能进一步激化双方矛盾，影响基层和谐稳定。目前，《重庆市物业管理条例》于2024年5月30日修订后删除了业委会成员应符合“依法履行行业义务”的条款。行政机关对辖区内业委会的选举进行指导时，应当尊重和保护业主合法权益，不得以拖欠物业服务费为由限制业主参加业委会选举的权利。

编写人：重庆市渝中区人民法院 李冰心 刘晓蒙

市场监督管理机关对于嵌套平台的责任主体认定应以明示公开为判断标准

——周某诉某区市场监督管理局、某区人民政府行政复议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第四中级人民法院(2023)京04行终166号行政判决书

2. 案由：行政复议纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):周某

被告(上诉人):某区市场监督管理局(以下简称某区市监局)、某区人民政府(以下简称某区政府)

【基本案情】

2022年6月19日，某区市监局接到周某通过全国12315平台提交的针对北京某科技有限公司(以下简称某科技公司)的举报，主要内容为，周某于2022年6月6日在x×APP预订了某度假酒店。订购时其宣传的房间面积为1500平方米，而在酒店向周某确认时被告知只有220平方米，与其宣传的面积不符，

涉嫌虚假宣传欺诈，应当查处。

2022年6月26日，某科技公司向某区市监局提交《情况说明》《关系证明》《服务协议》及订单截图等资料。其中载明如下内容：(1)××APP 酒店/民宿的运营主体包括天津某旅游有限责任公司(以下简称某旅游公司)、某科技公司等公司，负责运营××APP 旗下的酒店民宿平台。目前，平台已于××APP 酒店/民宿页面显著位置公示了某科技公司的营业执照，通过 APP 消费者可以查看酒店民宿预订服务信息及服务提供方的营业执照，并可以在酒店页面完成下单交易。(2)××APP 首页“资质与规则”的协议/规则中的“××旅行”栏目中，向消费者公示了《××酒店××门票用户服务条款》并明确写到“本条款的履约双方为××酒店/××门票平台(包括但不限于……某旅游公司)与使用××酒店/××门票相关服务的使用人(以下简称用户或您)，本条款是您与××酒店/××门票之间关于您使用××酒店/××门票平台提供的各项服务所订立的服务条款，具有正式书面合同的效力”。同时，消费者下单后支付前，在具体酒店订单页面的“订房必读”部分，明确提示。(3)经核实，消费者预订的某度假酒店—皇室临海别墅。通过此订单号查询该酒店实际签约主体亦为某旅游公司，某旅游公司负责审核酒店的资质证照，并与酒店合作方签署协议。涉案酒店名称为某度假酒店，该酒店首次签约入驻时间为2016年10月21日。某旅游公司为独立法人和运营团队，可独立承担法律责任。(4)根据服务协议的3.2条，酒店作为甲方“承诺并保证其通过各种方式……向乙方提供的产品信息真实、准确、完整，并不应对齐产品、经营或服务等各项内容做引人误解或虚假的宣传……由于甲方提供信息不准确或更新/提供不及时产生的损失均由甲方承担”，实际信息的提供方为甲方，即某度假酒店。

2022年6月29日，某区市监局通过全国12315平台向周某进行答复(以下简称被诉举报答复)，主要内容为：经查，举报事项不予立案，理由：经核实，通过订单号查询，此单商家签约主体为“某旅游公司”。因某区市监局异地管辖困难，建议向该公司所在地天津某市场监督管理局反映，某区市监局不予立案。周某不服，向某区政府申请行政复议，某区政府被诉复议决定，决定

维持被诉举报答复，但指出，某区市监局认定某旅游公司为涉案平台经营者，但某区市监局经调查获取的《服务协议》《××酒店××门票用户服务条款》等证据并不足以证明某旅游公司为涉案平台经营者，某区市监局作此认定属认定事实不清。且涉案酒店为平台内经营者，因其实际经营地为海南省三亚市，某区市监局应告知周某向涉案酒店所在地海南省三亚市相关市场监管部门举报，而非向天津市相关市场监管部门举报。鉴于某区市监局作出涉案不予立案决定的结论并无不妥，某区政府依法予以维持。

另查，周某在收到被诉复议决定后，通过全国12315平台就涉诉订单举报某旅游公司，2022年11月10日天津某市场监督管理局答复称“经查，当事人仅作为电子商务平台为商户入驻××平台提供资格审核管理、调解纠纷等服务，商家入驻后相关产品信息为商家自行提供，未发现违法行为。根据《市场监督管理行政处罚程序规定》的规定，不予立案”。

再查，某科技公司和某旅游公司出具《关系证明》，载明：“××APP是某科技公司经营并管理的网站……某科技公司和某旅游公司均为××旗下子公司。”

【案件焦点】

1. 某科技公司主平台中的嵌套平台某旅游公司作为电商平台经营者是否履行了经营者信息公示的义务；2. 关于某区市监局判断平台主体责任的公示标准是否恰当。

【法院裁判要旨】

北京互联网法院经审理认为：某区市监局收到周某的投诉举报，后经调查认为，某旅游公司非某区市监局辖区企业，建议周某向天津市场部门反映，现有证据无法证明某科技公司的行为构成虚假宣传或欺诈，经审批决定不予立案，并通过全国12315平台向周某进行告知。故，某区市监局的履职程序合法，结论并无不当。但应当指出的是，根据某区市监局调查获取的材料，可以看出涉案酒店信息应为该酒店的经营者即三亚某有限公司某度假酒店对外发布，故被诉举报答复中有关商家签约主体为某旅游公司，建议向该公司所在地市场监督

管理局反映的内容属于认定事实不清，但鉴于被诉复议决定中某区政府已对该情形予以纠正并向周某告知，一审法院对此予以确认。

北京互联网法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条，判决如下：驳回原告周某的诉讼请求。

周某不服一审判决，提出上诉。

北京市第四中级人民法院经审理认为：

1. 电子商务平台经营者具有经营者信息公示的义务，而在公示程度上，电子商务平台经营者有义务采用清晰、显著、合理的方式告知消费者明确的经营主体，以保障消费者维权路径的畅通。对实际存在多个运营主体平台的情况下，仅以“签约主体公司”代称，未具体公示明确的平台经营者，属于不完全履行平台经营者信息公示义务。××酒店在公示平台经营者身份方面，在无显著、清晰的方式标示经营者的情况下，某科技公司作为××APP的开发公司，对其服务要承担平台经营者的责任。因此某区市监局作出的被诉举报答复以其“异地管辖困难，建议向某旅游公司所在地市场监督管理局反映，并不予立案”属于认定事实不清，适用法律错误。对此，被诉复议决定已经予以指出，应予以认可。

2. 在复议期间，涉案酒店是否存在虚假宣传或欺诈的违法行为尚未经相关市场监督管理部门认定，因此复议机关认定根据当前证据，无法证明某科技公司存在虚假宣传或欺诈的行为，某区市监局作出的不予立案决定结论正确，并据此作出被诉复议决定，并无不当。

北京市第四中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在数字时代，“去中心化”的“平台”组织形式对传统监管工具和体系造成了巨大的冲击，大型平台企业具有用户、数据、算力、管理和人才优势，能够较

为自由地进行纵向一体化和跨行业扩张，甚至通过广泛投资并购来构建以自身为核心的层级嵌套式平台系统，稳定地从社会生产与再生产过程中谋求企业发展。

